



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWI SUMANTRIE, Tempat/Tanggal Lahir : Tumbang Talaken, 20 September 1974, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Desa/Kelurahan Palingkau Baru RT.003, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, Email : dewisumantie1@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat :

Melawan

GOD JHONSON, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Menteng XXI, Keurahan Menteng, Kecamatan Jekann Raya, Kota Palangka Raya, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamat kantor/kedudukannya dengan jelas akan tetapi masih berada dalam wilayah Republik Indonesia ;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat ;

Setelah memperhatikan alat bukti surat;

Setelah memperhatikan alat bukti Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 12 Desember 2024, dalam Register Nomor 220/Pdt.G/2024/PN.Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan jual beli atas sebidang tanah beserta rumah KPR-BTN Type 50, yang terletak di Jalan Menteng XXI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 775 meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No.2418;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukiran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Menteng XXI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No.2450 ;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas nama pemegang hak God Jhonson (Tergugat) ;

2. Bahwa adapun atas jual beli berupa sebidang tanah beserta rumah KPR-BTN Type 50, yang terletak di Jalan Menteng XXI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 775 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas nama pemegang hak GOD Jhonson (Tergugat), telah disepakati dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yakni dengan cara di angsur/cicil sampai lunas ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pula disepakati secara lisan, dimana terhadap Tergugat dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal proses balik nama bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang semula atas nama pemegang hak GOD JHONSON (Tergugat) menjadi atas nama Dewi Sumantrie (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya ;
4. Bahwa dengan telah disepakatinya jual beli atas sebidang tanah beserta rumah KPR-BTN Type 50, yang terletak di Jalan Menteng XXI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 775 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas nama pemegang hak God Jhonson (Tergugat), juga dengan telah disepakati secara lisan dimana Tergugat I dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal proses balik nama bukti kepemilikan obyek tanah yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, maka setelah Penggugat membayar lunas harta tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN tersebut, maka sejak saat baik obyek tanah dan bangunan rumah KPR-BTN maupun segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah dimaksud telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat penguasaanya dan sejak saat itu obyek tanah telah dikuasai oleh

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, serta hingga sampai saat ini tidak pernah ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain ;

5. Bahwa akan tetapi seiring berjalannya waktu dimana pada saat Penggugat ingin melakukan proses balik nama bukti kepemilikan obyek jual beli berupa tanah, beserta bangunan rumah KPR-BTN tersebut, yakni Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang semula atas nama pemegang hak God Jhonson (Tergugat) menjadi atas nama Dewi Sumantrie (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, ternyata Penggugat tidak bisa atau terhalang sebab tanpa hadirnya atau adanya Tergugat padahal sebelumnya telah disepakati apabila Tergugat telah berjanji dan berkewajiban membantu Penggugat dalam hal membalik namakan bukti kepemilikan obyek tanah dimaksud ;
6. Bahwa atas hal tersebut maka Penggugat telah berusaha dan berupaya untuk menghubungi serta mencari tahu keberadaan atau kedudukan Tergugat, akan tetapi hingga saat ini dan sampai diajukannya gugatan ini Penggugat tidak juga berhasil menemui Tergugat dan bahkan sekarang baik Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamat serta kedudukannya ;
7. Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat dalam hal proses balik nama bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek jual beli dimaksud baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka jelas menurut hukum apabila Tergugat telah melakukan perbuatan **ingkar janji (wanprestasi)** ;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan **ingkar janji (wanprestasi)** karena tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan yakni kewajiban Tergugat I untuk membantu Penggugat dalam hal proses balik nama bukti kepemilikan obyek jual beli tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN dimaksud, yakni berupa Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang semula atas nama pemegang hak God Jhonson (Tergugat) menjadi atas nama Dewi Sumantrie (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, dan oleh karena Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, maka oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Palangka Raya ;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan **ingkaran janji (wanprestasi)**
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat, atas sebidang tanah tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN yang terletak di Jalan Menteng XXI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 775 meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No.2418;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukiran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Menteng XXI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No.2450 ;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas nama pemegang hak God jhonson (Tergugat);

4. Menyatakan sah menjadi milik Penggugat sebidang tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN yang terletak di Jalan Menteng XXI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 775 meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan SHM No.2418;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukiran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Menteng XXI;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SHM No.2450;

Sebagaimana sesuai dengan Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013 atas nama pemegang hak God Jhonson (Tergugat), dengan harga sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur dan telah lunas dibayar ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses balik nama sendiri terhadap bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN terletak di Jalan Menteng XXI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 775 meter persegi, yakni berupa Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang semula atas nama pemegang hak God Jhonson (Tergugat) menjadi atas nama Dewi Sumantrie (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk biaya yang timbul akibat perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan pihak Penggugat datang sendiri dipersidangan dan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau kuasanya walaupun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan sebagaimana relas panggilan tanggal 13 Desember 2024, relas panggilan tanggal 20 Desember 2024 melalui media dan panggilan di Kantor Walikota Palangka Raya, relas panggilan tanggal 17 Januari 2025 melalui media dan panggilan di Kantor Walikota Palangka Raya, relas panggilan tanggal 14 Februari 2025 melalui media dan panggilan di Kantor Walikota Palangka Raya, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, maka untuk perkara ini persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewie Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fahrul Rahman, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlaila, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Salinan Perjanjian Pemesanan Rumah nomor 20 tanggal 14 Juli 2017, yang dibuat pada Kantor Notaris Ellys Nathalina, S.H, .M.H, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2426 atas nama God Jhonson luas 775 meter persegi, terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya tanggal 20 Desember 2013, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Pajak atas nama wajib pajak Ahmad Fauzi H, dengan letak tanah di Jalan Menteng XXI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya persil M2464 tahun 2019, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli kuitansi pembayaran cicilan rumah di Menteng XXI tanggal 7 Oktober 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari asli kuitansi pembayaran cicilan rumah di Menteng XXI tanggal 13 Juli 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari asli kuitansi pembayaran DP pembelian rumah KPR BTN Tipe 50 Jalan Menteng XXI Palangka Raya tanggal 14 Juli 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli kuitansi pembayaran cicilan rumah di Menteng XXI tanggal 6 Januari 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran perumahan Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 23 Mei 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran perumahan Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 29 Juli 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 27 Desember 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 8 Juni 2019 sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 3 Juli 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran Rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya, tanggal 10 Juli 2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 21 Juli 2019 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran rumah BTN Type 50 di Jalan Menteng 21 tanggal 19 Agustus 2019 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran Rumah di Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 18 Juni 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-20;

21. Fotokopi dari asli kuitansi angsuran rumah BTN di Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 8 Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-21;
22. Fotokopi dari asli Surat perjanjian over alih Pembangunan rumah tanggal 19 Agustus 2019 antara Susilawati sebagai pihak I dengan Dewi Sumantie pihak II, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi dari asli kuitansi pengeluaran pembelian material dan upah tukang, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi dari asli kuitansi Kartu pembayaran angsuran rumah KPR BTN tipe 50 di Jalan Menteng 21 Palangka Raya atas nama Dewi Sumantie, selanjutnya pada fotokopi alat bukti tersebut diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, sampai dengan bukti surat P-24, tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-2 dan P-3 fotokopi dari fotokopi, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi yang di dengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Fahrul Rahman ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Tukang untuk membangun rumah di Jalan Menteng 21 ;
 - Bahwa awalnya Saksi membangun rumah yang saat itu baru sekitar 30 (tiga puluh) persen, kemudian Saksi melanjutkan Pembangunan dan selesai pada tahun 2020 ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik awal rumah yang dibangun oleh Saksi ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ukuran maupun batas-batas dari tanah yang dibangun oleh Saksi, ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika yang membangun rumah, Saksi yang membayar adalah Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat membangun rumah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Ahmad Fauzi ;

2. Saksi Nurlaila;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan permasalahan Pembayaran DP rumah di Jalan Menteng 21 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah perumahan yang belum selesai dibangun dari sdr.Susilawati pada tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Penggugat dengan sdr.Susilawati ;
- Bahwa pembayaran awal (DP) pembelian rumah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan Sdr.Susilawati, yang Saksi ketahui hanya ada kuitansi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah lunas atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ahmad Fauzi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sdr.Susilawati sekarang ini ;
- Bahwa setahu Saksi, kalau Sdr.Susilawati pekerjaan developer perumahan;
- Bahwa setahu Saksi kalau sdr.Susilawati tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km.8 dan Saksi pernah sekali kerumah Sdr.Susilawati ;
- Bahwa karena Saksi yang mengenalkan Susilawati kepada Penggugat dalam pembelian rumah tersebut, dan Saksi diberi uang oleh Susilawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi Penggugat tersebut, pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui persidangan secara elektronik yaitu pada tanggal 26 Maret 2025, untuk selengkapya kesimpulan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat. Bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan kepada Tergugat menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut dan Tergugat tidak datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara dilanjutkan dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari gugatan Penggugat, inti pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan jual beli sebidang tanah berikut rumah KPR BTN type 50 yang terletak di Jalan Menteng XXI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2464 tanggal 20 Desember 2023 luas tanah 775 meter persegi, surat ukur nomor 13886/Menteng/2013 tanggal 14 November 2013 atas pemegang hak God Jhonson dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara berbatasan dengan SHM nomor 2418 ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sukiran ;
 - Sebelas Selatan berbatasan dengan Jalan Menteng XXI ;
 - Sebelas Timur berbatasan dengan SHM nomor 2450 ;
- Bahwa jual beli tanah dan rumah di Jalan Menteng XXI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya disepakati dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diangsur sampai lunas ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat secara lisan untuk membantu Penggugat membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2446 yang semula atas nama God Jhonson kepada Penggugat di Kantor Notaris/PPAT maupun di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya ;
- Bahwa Penggugat telah membayar lunas pembelian tanah dan rumah KPR BTN type 50 di Jalan Menteng XXI tersebut, dan saat ini objek tanah dan rumah dan surat yang berkaitan dengan objek tanah dan rumah sudah dikuasai oleh Penggugat, dan tidak pernah ada permasalahan, namun berjalannya waktu Penggugat berkeinginan untuk melakukan proses

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baliknama atas tanah dan rumah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 2446 dari nama God Jhonson menjadi atas nama Dewi Sumantie namun terhalang karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya, dan sudah berusaha dicari oleh Penggugat namun tidak diketemukan ;

- Bahwa oleh karena tidak ditepati kesepakatan lisan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat membantu proses baliknama Sertipikat Hak Milik Nomor 2446 atas nama God Jhonson (Tergugat) menjadi atas nama Dewi Sumantie (Penggugat) dan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya maka perbuatan Tergugat adalah wanprestasi (ingkar janji);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim tetap terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, pokok gugatan Penggugat sebagaimana telah dirangkum Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, apakah inti pokok gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam 283 RBg yang berbunyi: “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya dalam perkara a quo pihak Penggugat yang menggugat Tergugat, maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-24 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Fahrul Rahman dan Saksi Norlaila;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan Penggugat, syarat formil yang harus terpenuhi dalam surat gugatan adalah:

1. Gugatan tidak melanggar kompetensi/kewenangan mengadili, baik



- kompetensi absolut maupun relatif;
2. Gugatan tidak mengandung *Error in persona*;
 3. Gugatan harus jelas dan tegas. Jika gugatan tidak jelas dan tidak tegas (*obscur libel*) dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak diterima. Misalnya posita bertentangan dengan petitum;
 4. Tidak melanggar asas *nebis in idem*, Artinya gugatan tidak boleh diajukan kedua kalinya apabila subjek, objek dan pokok perkaranya sama, di mana perkara pertama sudah ada putusan *inkracht* yang bersifat positif yaitu menolak atau mengabulkan perkara;
 5. Gugatan tidak prematur atau belum saatnya menggugat sudah menggugat;
 6. Tidak menggugat hal-hal yang telah dikesampingkan, misalnya gugatan kedaluwarsa;
 7. Apa yang digugat sekarang masih dalam proses peradilan (*aanhanging geding/rei judicata deductae*) Misalnya ketika perkara yang digugat sudah pernah diajukan dan sedang proses banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa mengenai formalitas gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai salah satu syarat formil gugatan yang dipandang paling tepat berkenaan dengan Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yaitu bahwa **suatu Gugatan seharusnya tidak mengandung *error in persona*** yang dapat mengakibatkan ***gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi*** atau ***Plurium litis consortium***, yaitu gugatan kurang pihak apabila Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat, atau salah pihak yang ditarik dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat berupa P-4 berupa Salinan Perjanjian Pemesanan Rumah nomor 20 tanggal 14 Juli 2017, yang dibuat pada Kantor Notaris Ellys Nathalina, S.H, .M.H, didalam bukti surat tersebut telah diketahui telah terjadi perjanjian pemesanan rumah antara pihak pertama yaitu Nyonya Susilawati dan pihak kedua adalah Dewi Sumantie. Dimana pihak pertama sebagai pihak yang menyiapkan dan membangun rumah type 50 yang terletak di Jalan Menteng XXI Kota Palangka Raya, sedangkan pihak kedua adalah yang membeli bangunan rumah di Jalan Menteng XXI Kota Palangka Raya, dengan harga sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara diansur dengan uang muka sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-22 berupa Surat Perjanjian Over Alih Pembangunan Rumah, tanggal 19 Agustus 2019, antara Susilawati sebagai pihak kesatu dengan Dewi Sumantie sebagai pihak kedua, dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa sejak tanggal 19 Agustus 2019 pihak kesatu dalam hal ini sdri.Susilawati telah menyerahkan/over alih Pembangunan atas 1 unit rumah BTN type 50 yang beralamat di Jalan Menteng 21 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya kepada pihak kedua yaitu Dewi Sumantie (Tergugat). Setelah dilakukan over alih Pembangunan rumah, maka kelanjutan Pembangunan rumah diserahkan kepada pihak kedua (Dewi Sumantie) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembelian perumahan BTN Type 50 di Jalan Menteng XXI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dan telah dibayarnya uang muka oleh Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian oleh Penggugat pembayaran pembelian tanah dan rumah dilakukan secara mengangsur dan sudah lunas, sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat dari bukti surat P-9 berupa kuitansi pembayaran uang muka pembelian rumah KPR BTN Tipe 50 Jalan Menteng XXI Palangka Raya tanggal 14 Juli 2017 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-7 berupa kuitansi pembayaran cicilan rumah di Menteng XXI tanggal 7 Oktober 2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-8 berupa asli kuitansi pembayaran cicilan rumah di Menteng XXI tanggal 13 Juli 2017 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat, bukti surat P-10 berupa kuitansi pembayaran cicilan rumah di Menteng XXI tanggal 6 Januari 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-11 berupa kuitansi angsuran perumahan Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 23 Mei 2018 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-12 berupa kuitansi angsuran perumahan Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 29 Juli 2018 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-13 berupa kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 27 Desember 2018 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-14 berupa kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 8 Juni 2019

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk



sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-15 berupa kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 27 Juni 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-16 berupa kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 3 Juli 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-17 berupa kuitansi angsuran Rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya, tanggal 10 Juli 2019 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-18 berupa kuitansi angsuran rumah BTN tipe 50 Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 21 Juli 2019 sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-19 berupa kuitansi angsuran rumah BTN Type 50 di Jalan Menteng 21 tanggal 19 Agustus 2019 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-20 berupa kuitansi angsuran Rumah di Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 18 Juni 2020 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie, bukti surat P-21 berupa kuitansi angsuran rumah BTN di Jalan Menteng 21 Palangka Raya tanggal 8 Maret 2020 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diterima oleh Susilawati, dari Dewi Sumantie;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurlaila yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat membeli tanah perumahan yang belum selesai dibangun dari sdri.Susilawati pada tahun 2017 ;
- Bahwa pembayaran awal (DP) pembelian rumah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Penggugat dengan sdri.Susilawati, yang Saksi ketahui hanya ada kuitansi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah lunas atau belum ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan sdri.Susilawati sekarang ini ;
- Bahwa setahu Saksi kalau sdri.Susilawati pekerjaan developer perumahan;
- Bahwa setahu Saksi kalau sdri. Susilawati tinggal di Jalan Tjilik Riwut Km.8 dan Saksi pernah sekali kerumah sdri. Susilawati ;
- Bahwa karena Saksi yang mengenalkan Susilawati kepada Penggugat dalam pembelian rumah tersebut, dan Saksi diberi uang oleh Susilawati;



Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat berupa P-4, bukti surat P-22, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, yang telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, serta dari keterangan Saksi Nurlaila, dapat disimpulkan dan diperoleh fakta dipersidangan bahwa Penggugat membeli tanah dan rumah BTN Type 50 di Jalan Menteng XXI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2446 atas nama God Jhonson dari sdri.Susilawati, kemudian dilanjutkan pembangunan rumah tersebut oleh Penggugat dan saat ini telah selesai, dan pembayaran terhadap pembelian rumah BTN type 50 tersebut sudah lunas dan dibayarkan kepada sdri.Susilawati;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat membeli tanah dan rumah KPR BTN type 50 yang terletak di Jalan Menteng XXI Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2464 dari Tergugat dan sampai saat ini belum bisa balik nama karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Dari fakta yang telah dipertimbangkan diatas, diketahui kalau selama ini Penggugat membeli tanah dari sdri.Susilawati dan melakukan pembayaran kepada sdri.Susilawati, sehingga dalam perkara ini seharusnya Penggugat ikut menarik sdri.Susilawati sebagai pihak Tergugat, sehingga tergambar hubungan hukum juga antara sdri.Susilawati dengan Tergugat (God Jhonson) pemilik tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 2446 apakah ada hubungan keluarga, atau dahulunya tanah tersebut di jual oleh Tergugat kepada sdri.Susilawati atau ada peralihan lainnya, sehingga peralihan tanah tersebut jelas terurai dalam suatu peristiwa hukum dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat telah mengalami kesulitan untuk balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2446 kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga tidak dapat membantu proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2446 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat. Dan juga dalam petitum poin ke 5 (lima) Penggugat terdapat permintaan yaitu menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan proses balik nama sendiri terhadap bukti kepemilikan atas tanah beserta bangunan rumah KPR-BTN terletak di Jalan Menteng XXI, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 775 meter persegi, yakni berupa Sertifikat Hak Milik 2464 tanggal 20 Desember 2013, Surat Ukur No.13886/Menteng/2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang semula atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak God Jhonson (Tergugat) menjadi atas nama Dewi Sumantie (Penggugat), baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. Berdasarkan posita dan petitum Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, pihak Penggugat perlu menarik Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya sebagai pihak, setidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo karena merupakan instansi yang memiliki kewenangan memproses balik nama Sertipikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak, dengan demikian Gugatan Penggugat tersebut menjadi cacat formil dan harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek** ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka mengenai pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sesuai dengan ketentuan hukum Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Kitab Hukum Acara Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan verstek ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini sejumlah Rp885.500,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu tanggal 9 April 2025, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan H.Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiati, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat secara Elektronik dan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 220/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Ttd

Sumaryono, S.H., M.H.

Ttd

H.Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jumiati, S.H,

Rerincian biaya :

1. Biaya Materai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp 100.000,00
4. Biaya PNBPNBP : Rp 70.000,00
5. Penggandaan gugatan : Rp 2.500,00
6. Biaya Panggilan : Rp 693.000,00

Jumlah : Rp885.500,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah);